

1500215-39.2021.8.26.0559

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... - Assunto

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2038653/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 16148290 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 984/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - 15010-902 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR

Processo nº:

1500215-39.2021.8.26.0559 - 2021/000178

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2038653/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 16148290 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 984/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2038653 - 06º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 984/21/429 - 06º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RAFAEL WELLINGTON MACEDO

Aos 23 de junho de 2022, às 15:30h, na sala de audiências da(o) 3ª Vara Criminal, do Foro de São José do Rio Preto, Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, foi aberta a audiência preliminar. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes. Presente o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr. José Heitor dos Santos. Presente o(a) autor(a) do fato RAFAEL WELLINGTON MACEDO, acompanhado(a) de Defensor constituído Dr. Flavio de Souza Barros. Dada a palavra ao Doutor Promotor de Justiça, por ele foi feita a proposta de prestação pecuniária, consistente no pagamento de R\$ 455,00 e o perdimento do dinheiro apreendido(r\$ 45,00) nos autos em favor da APAE, destinados à entidade de assistência social. Pelo MM Juiz foi o(a) autor(a) do fato devidamente esclarecido(a) sobre a natureza do benefício, a não obrigatoriedade de aceitação e as consequências no caso de aceitação e descumprimento. Consultados o(a) autor(a) do fato e seu defensor, ambos aceitaram a proposta do Ministério Público. A seguir, pelo MM Juiz foi decidido o seguinte:

Vistos. Diante da proposta Ministerial e concordância das partes, com fundamento no § 4º, do artigo 76, da Lei nº 9.099/95, aplico ao(s) autor(a)(es) do fato RAFAEL WELLINGTON MACEDO, a pena de prestação pecuniária de R\$ 455,00, cujo valor deverá ser depositado em conta bancária, devendo o depósito ser comprovado através da entrega do respectivo recibo em cartório, da seguinte forma: divididos em 2 parcelas de R\$ 227,50 cada parcela, depósitos efetuado até os dias 10/07/2022 e 10/08/2022, com depósito em favor da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de São José do Rio Preto-SP, CNPJ 59.997.270/0001-6, na Caixa Econômica Federal - Ag. 0353. Conta 003.2445-1, bem como o perdimento de R\$ 45,00 apreendido nestes autos em favor da APAE; de maneira que, HOMOLOGO-A; todavia, condiciono para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, após o pleno pagamento da transação aplicada, sob pena de prosseguimento do presente procedimento. A pena não terá efeitos civis, não importará em reincidência e nem constará de certidão, salvo para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos (art. 76, §§ 4º e 6º, da Lei nº 9.099/95). O(A) autor(a) do fato fica desde já intimado(a) a comprovar mediante recibo as prestações, sob as penas da lei. Publicada em audiência, os presentes ficam intimados. Oportunamente, comunique-se para os fins da referida lei. Nada mais havendo, encerrou-se a audiência, da qual lavrei o presente termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Paulo Cecílio Junior, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO: CERTIFICO e DOU FÉ QUE AS PARTES PRESENTES NESTE ATO TOMARAM CIÊNCIA DE TODO O TEOR DESTES TERMOS DE AUDIÊNCIA, NO QUAL CONSTARÁ A ASSINATURA DIGITAL DO MM. JUIZ.